

1511897-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de junho de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511897-77.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511897-77.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14 de junho de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez, a Advogada, Dra. Jacqueline Barros de Souza, OAB/SP, nº 450.288 e os acusados; BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste

Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado Raphael para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítima e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Manoela Ramos Gomes, a testemunha; Murilo Gomes da Silva e as testemunhas policiais; Jéssica Lima Rocha e Daniel Ferreira de Godoy. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, os réus BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Isso porque, no contexto descrito na denúncia, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida mediante simulação de que estavam armados, tentaram subtrair, em proveito comum, a moto Honda placas EXB6 C00 de propriedade de Manoela Ramos Gomes, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades, quais sejam a reação da vítima e a intervenção militar a paisana. A ação penal teve regular tramitação. A denúncia foi recebida a fls. 93/95. Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls.). Na presente data, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, no final do ato os réus foram interrogados. É o relatório. A ação penal merece PROCEDÊNCIA. As provas produzidas nos autos, são vastas e robustas e autorizam o decreto condenatório. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 19, auto de avaliação de fls. 20 e prova oral colhida. A autoria, de igual modo, é incontestada. Vejamos. Interrogados na delegacia, os acusados reservaram-se ao direito de permanecer calados (fls. 05 e 09). Em juízo, o réu RAPHAEL admitiu parcialmente a acusação. Afirmou que tentaram roubar a moto da moça, mas que ela caiu sozinha e assim que viu o policial, se renderam. Logo, foram abordados, se recorda de alguns flashes não lembra de ter dado voz de assalto nem de falarem que estavam armados. BRUNO, por sua vez, narrou que foram em direção a vítima com a intenção de levar a moto e, quando ela viu, ela ligou a moto e caiu no chão. Quando foi subir na garupa da moto, acabou derrubando, daí já veio um rapaz atirando na direção deles e foi afetado por um disparo no braço. Foram rendidos. Não simulavam estar armados nem deram voz de assalto, foram abordados em menos de um quarteirão. A prova dos autos indica que a admissão parcial dos fatos pelos acusados não se coaduna com o que aconteceu. A vítima MANOELA narrou foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto e levaram a sua moto, mas a moto caiu no seu pé quando eles puxaram. Eles foram abordados pela polícia e ouviu disparos de arma de fogo. Fizeram menção de estarem armados, colocando a mão na cintura, mas não viu a arma. Reconhece em audiência um dos acusados (número 3). Sofreu fratura no tornozelo proque a moto caiu no seu pé, eles chutaram a moto. Depois, foram

presos pela polícia. A testemunha JESSICA, policial militar, a fls. 02, narrou que estava com seu colega de farda quando foram acionados via COPOM para atender ocorrência de roubo. Chegando ao local, identificaram que se tratava de uma tabacaria e que a funcionária Manoela teria sofrido um roubo tentado quando estava saindo do serviço com sua motocicleta. Falou que havia sido abordada por dois assaltantes, os quais chegaram a pé e ela ligou a moto e, Diante da negativa dela em entregar o bem, Raphael a chutou, jogando-a no chão, momento em que teve torção num dos tornozelos. A ação foi flagrada por um policial a paisana que interveio e efetuou um disparo contra os autores, atingindo o braço de Bruno. Os dois assaltantes acabaram detidos por Daniel, o qual teve auxílio de outro frequentador do local. Em juízo, a testemunha confirmou o depoimento acima. No mesmo sentido, o depoimento do policial DANIEL a fls. 04, que confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia. Some-se a isso, o depoimento de MURILO a fls. 03. Em juízo, disse que no dia estava na tabacaria e no dia ficou até o final do expediente porque sempre fica por lá. Ficaram conversando na parte de cima e, em determinado momento, ouviram gritos vindo da rua e um funcionário disse que haviam derrubado Manu da moto. Pela janela, viram que dois rapazes estavam tentando levar a moto de Manuela. Nisso, um dos frequentadores desceu, Daniel, nem sabia que ele era policial e ele deu voz de prisão a eles. Daniel efetuou um disparo, sendo que um deles foi atingido no braço. Foram atrás dos rapazes. O depoente segurou um dos meninos que fizeram o roubo e outro rapaz, segurou o outro. Não tem dúvidas de que as pessoas que conseguiram deter foram aquelas que roubaram Manuela. Quando olharam pela janela eles estavam em cima da moto, logo, não tem dúvidas quanto ao reconhecimento. A moto acabou batendo numa rampa por isso tiveram dificuldade em fugir. Portanto, verifico que os elementos de convicção trazidos aos autos desde a fase do inquérito policial desenvolveram-se de forma concatenada, segura e firme, tornado indubitosa a responsabilidade delitiva dos réus. Sobrevindo condenação, no que tange à dosimetria da pena, atendo-se ao comando do art. 59, do CP, entendo que a pena deve ser majorada em razão das consequências do delito para a vítima, além dos antecedentes dos acusados. Frise-se que a vítima teve danos pessoais (físicos) e patrimoniais, danos na moto, o que deverá ser considerado na primeira etapa. Na segunda fase, há agravante da REINCIDÊNCIA para BRUNO (fls. 79/86 e 30/32), com atenuante da confissão, embora parcial. Na terceira fase, não há causa de aumento, nem diminuição da tentativa eis que o crime restou consumado, consoante sumula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Deverá ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes também. O regime de cumprimento de pena a ser aplicado é o fechado, com óbice a substituição por prestação de serviços. Diante do exposto, requeiro a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, por medida de justiça, devendo ainda ser condenado a reparação dos danos causados a vítima. Dada a palavra à defesa do acusado Raphael, assim se manifestou: MM Juiz, RAPHAEL BATISTA LACERDA responde a este processo por tentativa de roubo em concurso de agentes. Regularmente processado, em juízo foram ouvidos a vítima, uma testemunha e um policial que estava no local dos fatos e uma policial que conduziu a ocorrência, com derradeiros interrogatórios do réu e do corréu. A vítima narrou que estava indo embora, tentou ligar a sua moto, mas dois agentes vieram em sua direção, um deles chutou a moto, que caiu em seu pé. As pessoas no seu local de trabalho ouviram o barulho, uma delas era policial, tendo um dos agentes sido baleado e foram presos. A testemunha narrou que participou da prisão de um dos agentes. O policial Daniel estava no local dos fatos e ouviu gritos. Percebeu o roubo e determinou que os agentes se rendessem, tendo um deles feito menção de que estava armado, razão pela qual efetuou um disparo para cessar eventual ameaça. Afirmou que populares prenderam os réus. A policial narrou que conduziu a ocorrência e os envolvidos para a Delegacia, exceto os feridos que foram ao hospital. O réu confessou a prática dos fatos, bem como o corréu. Pois bem, Excelência, observa-se que a confissão não foi corroborada pelas provas produzidas, eis que não houve oitiva de testemunha efetivamente isenta. Os policiais não

presenciaram os fatos e, normalmente, tendem a corroborar os atos anteriormente praticados. Posto isso, diante da ausência de provas robustas de autoria, com DÚVIDA RAZOÁVEL, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. SUBSIDIARIAMENTE, e a fixação da pena-base no mínimo, dada a prevalência de circunstâncias favoráveis. Na segunda fase o reconhecimento da confissão, compensando-se com a reincidência. Na terceira fase, requer-se a diminuição pela tentativa, eis que não houve inversão da posse, diminuindo-se a pena de um terço. Dada a palavra à defesa do acusado Bruno, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 00h34min, na Rua José Ramon Urtiza, altura do nº797, bairro Vila Andrade, nesta cidade de São Paulo - SP, os acusados BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA, agindo em concurso de agentes entre si, mediante grave ameaça exercida com a simulação do uso de arma de fogo e violência consistente em derrubar a vítima da motocicleta, tentaram subtrair, em proveito comum, a motocicleta Honda/LEAD 110, placa EXB6C00, de propriedade da vítima Manoela Ramos Gomes, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, quais sejam a reação da vítima e a intervenção de policial militar à paisana de nome Daniel Ferreira de Godoy, o qual acabou prendendo os acusados. As prisões preventivas foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2022 (fls. 93/95). Os réus apresentaram as suas defesas preliminares e o recebimento da denúncia foi ratificado. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas a vítima, várias testemunhas e interrogados os réus. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação dos acusados pelo crime consumado. As Defesas, em síntese, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnaram pela absolvição, como tese alternativa pediram os benefícios legais e o reconhecimento da tentativa. Apresentado o relatório, DECIDO. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista, no caso, supera o limite do artigo 89, da Lei Federal nº 9.099/95. Também não é o caso do acordo de não persecução penal em face da imputação e do fato de que os réus não confessaram o crime de roubo. Não existem nulidades nos autos. II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, em especial, as declarações da vítima, depoimentos colhidos e o conteúdo das declarações dos acusados, sem me olvidar do conteúdo das alegações finais, a ação penal é procedente. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 16 de maio de 2022, por volta das 00h34min, na Rua José Ramon Urtiza, altura do nº797, bairro Vila Andrade, nesta cidade de São Paulo - SP, os acusados BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA e RAPHAEL BATISTA LACERDA, agindo em concurso de agentes entre si, mediante grave ameaça

exercida com a simulação do uso de arma de fogo e violência consistente em derrubar a vítima da motocicleta, subtraíram, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, em proveito comum, a motocicleta Honda/LEAD 110, placa EXB6C00, de propriedade da vítima Manoela Ramos Gomes, acabando presos pelo policial de nome Daniel Ferreira de Godoy que socorreu a vítima e os prendeu não sem antes eles terem a posse do bem. Os acusados ficaram em silêncio na fase policial. Posteriormente, ao serem interrogados, confessaram que pegaram a motocicleta da vítima, mas negaram que tivessem chutado a motocicleta e ameaçado a vítima, dando a impressão que a vítima caiu sozinha e que eles apenas se aproveitaram da situação para a subtração do veículo. Também disseram que o policial chegou atirando e eles fugiram abandonando o veículo. Já a vítima, ao ser ouvida, sob a égide do contraditório, esclareceu que ela estava saindo do trabalho, momento em que teve a motocicleta chutada por um dos réus e foi ameaçada por outro que colocou a mão sob a blusa de frio. Além da vítima ter caído, segundo ela, acabou fraturando o tornozelo e ficou sem condições de reação, fato que possibilitou aos agentes a posse do veículo roubado e a tentativa de fuga. Porém, o policial militar à paisana interferiu e os prendeu, não sem antes ser necessário o uso de arma de fogo para repelir suposta agressão armada. Importante mencionar que o policial militar de nome Daniel deixou claro que foi em socorro da vítima e, diante da reação dos acusados, sentindo que a sua vida estava em risco, efetuou disparo de arma de fogo que acabou lesionando o braço do acusado de nome Bruno. Faz-se consignar que caso a intenção do policial fosse a de matar ou ferir os acusados, por certo não teria efetuado um único disparo e na altura do braço, bem como teria atingido os dois acusados. Anota-se que não há qualquer dúvida quanto à legítima defesa pessoal e de terceiro por parte do policial, em face do que foi dito por ele e pela própria vítima que confirmou ter sido ameaçada com a mão sob a blusa, o que é comum para quem está armado. Logo, o policial agiu em legítima defesa putativa por erro de tipo invencível. A própria testemunha de nome Murilo Gomes da Silva confirmou o ocorrido e o fato de que os acusados tiveram a posse do bem roubado, ainda que poucos instantes. Portanto, não há dúvidas quanto à coautoria do crime por parte dos acusados, a materialidade do crime de roubo, bem como o concurso de agentes. Porém, ao contrário do que pretendem as ilustres Defesas, o crime em questão se consumou nos termos da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal, até porque a denúncia descreve um crime consumado, ainda que mencione a tentativa. Oportuno recordar que o réu se defende da descrição dos fatos e não da tipificação. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados e não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Observando-se os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, em especial, o fato de que o acusado de nome Raphael é tecnicamente primário e responde por crime de homicídio (fls. 33 e 34), bem como o corréu BRUNO possui diversas passagens que demonstram a sua periculosidade e, ambos não apresentam modificação nos seus comportamentos antissociais, sem me olvidar do fato de que atacaram uma mulher indefesa e, segundo a vítima, causaram ferimentos nela, fatos que são graves socialmente, incidindo em uma culpabilidade diferenciadas, as penas básicas para o crime de roubo são majoradas em 1/6, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa. Faz-se consignar que as penas básicas foram majoradas de acordo com a análise de circunstâncias judiciais que não podem ser esquecidas e desprezadas, até porque os réus não representam o criminoso comum e que merece pena no mínimo legal. Na segunda fase da aplicação da pena considerando o fato de que os réus não confessaram o crime de roubo e ainda tentaram desclassificar as suas condutas para o crime de furto, não há como ser reconhecida a confissão. Anota-se que sequer é possível a consideração a confissão parcial. Também, embora o acusado de nome Raphael seja primário, ele é tecnicamente primário e o corréu de nome Bruno é reincidente (fls. 33 e 34), motivos pelos quais as penas básicas do primeiro são mantidas e as do segundo acusado são aumentadas em 1/6, passando para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Já na terceira fase da aplicação das penas, considerando o fato de que há uma causa de aumento de pena relacionada com o

concurso de agentes, as penas aplicadas são majoradas em 1/3, passando para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa para o acusado de nome Raphael e passando para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 16 dias-multa para o acusado de nome Bruno. Torno as penas básicas definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal pela ausência de informações sobre a capacidade econômica dos acusados. Os réus são pessoas perigosas e com culpabilidade diversa de casos normais, sendo que precisam iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o único adequado para a individualidade de cada um deles. Também, pelas mesmas razões, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto as prisões preventivas, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal porque o regime prisional inicial é o fechado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o acusado de nome BRUNO RUMAN DE OLIVEIRA, RG/SP nº 45741236, CPF nº 379.649.628-84, nascido em 31/07/1989, filho de Jorge Antônio Domingues de Oliveira e de Marcia Cristina Ruman de Oliveira, às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, com início no regime fechado, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal e RAPHAEL BATISTA LACERDA, RG/SP nº 43487947, CPF nº 419.711.558-02, nascido em 22/10/1993, filho de Edson Amaral Lacerda e de Elienay Batista Lacerda, às penas 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, com início no regime fechado e 14 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Condene os acusados ao pagamento de custas processuais que fixo em 100 UFESP, ficando suspensa a exigência por serem beneficiários da Justiça Gratuita. Expeçam-se ofícios regularizadores das prisões. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos porque o crime envolve grave ameaça contra a pessoa, a quantidade de pena aplicada não permite e os réus não demonstram condições pessoais. Aplique-se o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal com relação aos bens eventualmente apreendidos e não devolvidos. Após o trânsito em julgado, os nomes dos acusados deverão ser lançados no rol dos culpados. Autorizo cópias necessárias. Publicada a sentença após o término da audiência tendo as partes e os réus sido dispensados antes em razão do adiantado da hora, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e os réus para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nada Mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital